



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
Rotel 0709

DOM
2014-08-27
Stockholm

Mål nr
T 22-14

Sid 1 (2)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2013-12-18 i mål T 3014-11, se bilaga A

KLAGANDE

Lea Rosengren, 681122-9324
Nydalavägen 16
152 51 Södertälje

Ombud: Advokat Pia Björstrand
Advokatbyrån Omnia AB
Järnagatan 6 A
151 72 Södertälje

MOTPART

Mattias Rosengren, 680215-1933
Värdsholmsgatan 11
151 32 Södertälje

Ombud: Advokat Monica Behm
Box 70355
107 24 Stockholm

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i fråga om vårdnad och boende (punkterna 1 och 2 i tingsrättens domslut).
2. Hovrätten ändrar vad tingsrätten har beslutat i fråga om umgänge (punkten 3 i tingsrättens domslut) på så sätt att Tobias Rosengren, 000819-5497, Andreas Rosengren, 020411-6255 och Filip Rosengren, 040806-8971, för närvarande inte ska ha rätt till umgänge med Mattias Rosengren.
3. Vad tingsrätten beslutat om vite ska inte längre gälla.
4. Besluten under punkterna 1–3 ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte har vunnit laga kraft.

Dok.Id 1158398

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 670 50
E-post: svea.avd7@dom.se
www.svea.se

Telefax
08-561 670 59

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

Sedan Lea Rosengren överklagat tingsrättens dom har parterna träffat den överenskommelse som framgår av hovrättens domslut.

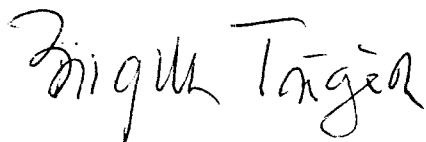
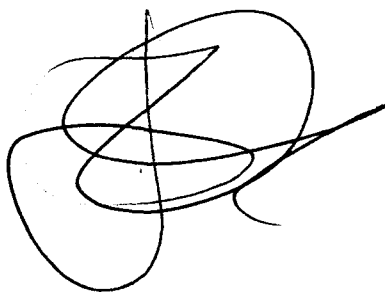
HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Hovrätten noterar att Mattias Rosengren enligt parternas överenskommelse ger Lea Rosengren fullmakt att företräda honom i sedvanliga frågor som rör Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengrens vård och kontakter med sjukvården. Med vård avses enligt överenskommelsen nödvändig vård för barnen. Då vårdnaden om barnen är gemensam förutsätter Mattias Rosengren enligt överenskommelsen att vårdgivare håller honom sedvanligt informerad.

Hovrätten finner att överenskommelsen i fråga om vårdnad, umgänge och boende är förenlig med barnens bästa, varför dom ska meddelas i enlighet med vad parterna kommit överens om. Eftersom överenskommelsen innebär att barnen för närvarande inte ges rätt till umgänge med Mattias Rosengren, ska tingsrättens beslut om vite inte längre gälla.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2014-09-24



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Joakim Zetterstedt, Birgitta Trägårdh, referent, och Annika Malm.

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Målavdelningen

DOM
2013-12-18
Meddelad i
Södertälje

Mål nr
T 3014-11

PARTER

Kärande

Erik MATTIAS Rosengren, 680215-1933,
Värdsholmsgatan 11 1tr, 151 32 Södertälje

Ombud: Advokat Monica Behm
Hestra Advokatbyrå AB, Box 70355, 107 24 Stockholm

Svarande

LEA Gisela Rosengren, 681122-9324
Nydalavägen 16, 152 51 Södertälje

Ombud: Advokat Pia Björstrand
Advokatbyrån Omnia AB, Storgatan 1, 3 tr, 151 72 Södertälje

DOMSLUT

1. Vårdsnaden om parternas söner Tobias Rosengren, 000819-5497, Andreas Rosengren, 020411-6255, och Filip Rosengren, 040806-8971, ska fortfarande vara gemensam.
2. Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengren ska fortfarande bo tillsammans med Lea Rosengren.
3. Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengren ska ha rätt till umgänge med Mattias Rosengren
 - a) med umgängesstöd på Fridaberg i Södertälje söndagen den 9 mars 2014 kl. 16-17,
 - b) med umgängesstöd på Fridaberg i Södertälje söndagar i jämna veckor kl. 15-17 från och med vecka 12 till och med vecka 18 år 2014,
 - c) i enlighet med vad som anges i domslutet punkterna 3 b) och 3 c) i tingsrättens dom den 4 september 2007 i mål T 924-06 från och med vecka 20 år 2014 med de justeringarna att umgänget med Mattias Rosengren ska ske varannan jul med

Dok.Id 195594

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 348	Storgatan 17	08-561 66 800	08-561 66 899	måndag – fredag
151 24 Södertälje		E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se		08:30-12:30
		www.sodertaljetingsratt.domstol.se		

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Målavdelningen

DOM
2013-12-18

T 3014-11

början år 2014, varannan nyårshelg med början årsskiftet 2015/2016, vartannat sportlov med början år 2015, vartannat påsklov med början år 2014, vartannat höstlov med början år 2014 och när det gäller sommarlov ska Mattias Rosengren ha period 1 år 2014 och period 2 år 2015 och så vidare därefter vartannat år.

4. Lea Rosengren förpliktas att vid vite om 10 000 kr per barn och umgängestillfälle överlämna Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengren enligt punkterna 3 a) och b) ovan.

5. Vad som förordnats under punkten 3 ovan ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

6. Tingsrättens interimistiska beslut den 31 januari 2013 ska inte längre gälla.

BAKGRUND

Lea Rosengren och Mattias Rosengren har varit sammanboende sedan år 1996 och gifte sig år 2003. De har gemensamt barnen Tobias, 13 år, Andreas, 11 år och Filip, 9 år, som de har gemensam vårdnad om. Lea Rosengren och Mattias Rosengren separerade i maj 2006 och Lea Rosengren väckte talan om äktenskapsskillnad och ensam vårdnad om barnen. Tingsrätten har i tidigare mål mellan parterna inhämtat en vårdnads- och umgängesutredning från socialnämnden i Södertälje. Utredningen har gjorts av en externt rekryterad utredare eftersom Lea Rosengren tidigare arbetade inom kommunen som socialsekreterare.

I dom den 4 september 2007 i mål nummer T 924-06 förordnade tingsrätten att parterna alltjämt skulle ha gemensam vårdnad om Tobias, Andreas och Filip, att pojkarna skulle ha sitt stadigvarande boende hos Lea Rosengren samt att de, utan kontaktman och efter upptrappning på visst sätt under veckorna 36 – 38 år 2007, skulle ha rätt till umgänge med Mattias Rosengren

- jämna veckor från onsdag efter dagis och skola till måndag morgon med lämning på dagis och skola (punkten 3 b i domslutet),
- varannan julhelg från och med den 22 december kl. 18.00 till och med den 30 december kl. 18.00 med början år 2008 (punkten 3 c i domslutet),
- varannan nyårshelg från och med den 30 december kl. 18.00 till och med den 7 januari kl. 18.00 med början årsskiftet 2007/2008 (punkten 3 c i domslutet),
- vartannat sportlov från och med dagen före sista skoldagens morgon efter lovet med början år 2008 (punkten 3 c i domslutet),
- vartannat skolornas påsklov från och med dagen före sista skoldagens eftermiddag kl. 18.00 före lovet till och med första skoldagens morgon efter lovet med början år 2009 (punkten 3 c i domslutet),
- vartannat skolornas höstlov från och med sista skoldagens eftermiddag kl. 18.00 före lovet till och med första skoldagens morgon efter lovet med början

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT
Målavdelningen

DOM
2013-12-18

T 3014-11

år 2008 (punkten 3 c i domslutet) och
- vartannat sommarlov perioden 1) från och med sista skoldagens eftermiddag
till och med den 15 juli och 2) från och med den 16 juli till och med skoldagens
första dag efter sommarlovet. Mattias Rosengren har period 1) år 2008 och
period 2) år 2009 och så vidare därefter vartannat år (punkten 3 c i domslutet).

Lea Rosengren hade i mål T 924-06 anfört att Mattias Rosengren hade utsatt pojkarna
för sexuella övergrepp och misshandel. Tingsrätten fann i domen att uppgifterna inte
kunde anses bekräftade, att det inte fanns tillräckligt stöd för slutsatsen att det skulle
finnas en risk för att Mattias Rosengren utsatte sina barn för övergrepp om han
umgicks med dem utan kontaktperson samt att han vid den bedömningen inte kunde
anses olämplig som vårdnadshavare.

Lea Rosengren överklagade domen till Svea hovrätt men återkallade överklagandet i
januari 2008.

Lea Rosengren väckte ny talan mot Mattias Rosengren i detta mål den 9 maj 2008,
varvid hon yrkade att tingsrätten, även interimistiskt, skulle förordna att Tobias,
Andreas och Filip umgänge med Mattias Rosengren skulle upphöra. Mattias
Rosengren bestred yrkandet.

Vid muntlig förberedelse den 16 juni 2008 enades Lea Rosengren och Mattias
Rosengren om att Andreas och Filip skulle ha rätt till umgänge med Mattias Rosengren
under fyra helger under perioden den 19 juni – den 11 augusti 2008, och att umgänge
från och med den 20 augusti 2008 skulle ske i enlighet med 2007 års dom under
förutsättning att socialtjänsten och BUP inte motsatte sig det. Parterna förband sig att
följa socialtjänstens/BUP:s rekommendationer angående umgänge och var behandling
skulle ske. Parterna var överens om att de tre barnen skulle beredas möjlighet att delta i
behandling av socialtjänsten/BUP.

Tobias, Andreas och Filip gick herefter i behandling hos BUP Vasa i Stockholm från

hösten 2008 – våren/sommaren 2010. BUP Vasa är Stockholms läns specialenhet för behandling av barn, ungdomar och deras familjer vid misstänkta eller bekräftade sexuella övergrepp. Behandlingarna av Tobias, Andreas och Filip resulterade i ett antal skriftliga anmälningar till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. I anmälningarna, som åberopades i mål T 948-08, redogörs bland annat för vad pojkarna har sagt vid behandlingstillfällena.

Sedan Lea Rosengren i januari 2009, dvs. medan behandlingen på BUP Vasa pågick, hade yrkat att tingsrätten, jämväl interimistiskt, skulle tillerkänna henne ensam vårdnad om Tobias, Andreas och Filip samt förordna att något umgänge mellan dem och Mattias Rosengren inte skulle äga rum, beslutade tingsrätten – efter en ny muntlig förberedelse – den 13 mars 2009 att avslå hennes yrkanden om interimistiska förordnanden. Lea Rosengren överklagade beslutet i umgängesdelen, varpå Svea hovrätt i beslut den 31 mars 2009 i mål Ö 2347-09 förordnade att något umgänge mellan Mattias Rosengren och parternas söner Tobias, Andreas och Filip tills vidare inte skulle äga rum.

Under målets handläggning (T 948-08) hade socialtjänsten i Södertälje kommun i två omgångar, dels under perioden april – juni 2008 och dels under perioden november 2008 – maj 2009, genomfört utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen avseende Tobias, Andreas och Filip.

Socialnämnderna i Södertälje kommun respektive Salems kommun har genomfört en vårdnads- och umgängesutredning, som inkom till tingsrätten den 12 oktober 2009. Den 10 februari 2010 hemställde tingsrätten om att utredningen skulle kompletteras med konsekvensbeskrivning och riskbedömning i vårdnadsfrågan samt redovisning av barnens inställning i vårdnads- boende- och umgängesfrågan. I en skrivelse den 6 maj 2010 gjorde tingsrätten det förtydligandet att det var av särskild vikt att journaler m.m. från utredningar som barnen genomgått inom ramen för BUP Vasa utgjorde en del av underlaget för konsekvensbeskrivningen och riskbedömningen. En komplettering av vårdnads- och umgängesutredningen inkom till tingsrätten den 3 december 2010.

I dom den 10 juni 2011 i mål T 948-08 förordnade tingsrätten att vårdnaden om parternas söner Tobias Rosengren, Andreas Rosengren, och Filip Rosengren, fortfarande skulle vara gemensam. Av tingsrättens dom den 4 september 2007 framgick att Tobias, Andreas och Filip skulle bo tillsammans med Lea Rosengren och att Tobias, Andreas och Filip skulle ha rätt till umgänge med Mattias Rosengren a) med umgängesstöd på Fridaberg i Södertälje fredagar i jämna veckor kl. 14.30 – 16.30 från och med vecka 28 till och med vecka 40 år 2011, b) med umgängesstöd på Fridaberg i Södertälje fredagar i jämna veckor kl. 14.30 – 17.30 från och med vecka 42 år 2011 till och med vecka 2 år 2012, c) i enlighet med vad som anges under domslutet punkterna 3 b och 3 c i tingsrättens dom den 4 september 2007 i mål nummer T 924-06 från och med vecka 4 år 2012.

Tingsrätten meddelade den 31 januari 2013 ett interimistiskt beslut enligt vilket Filip Rosengren, Andreas Rosengren, och Tobias Rosengren, skulle ha rätt till umgänge med Mattias Rosengren vid tre olika tillfällen i närvaro av familjerättssekreterare vid Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun, varvid det första umgängestillfället skulle pågå under 30 minuter och de två påföljande umgängestillfällena ska pågå under 60 minuter vardera. Umgänget skulle äga rum i socialtjänstens lokaler i Södertälje. Avsikten var att samtliga umgängestillfällen skulle genomföras under loppet av en månads tid. Något umgänge kom inte till stånd då Lea Rosengren ånyo gjorde en polisanmälan mot Mattias Rosengren avseende samma påstådda sexuella övergrepp som tidigare.

YRKANDEN M.M.

Mattias Rosengren har yrkat i första hand att vårdnaden om Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengren ska vara gemensam, att de ska ha sitt boende hos Lea Rosengren, att umgänge ska ske enligt nu gällande dom från år 2011 med umgängesstöd på Fridaberg eller annat umgängesstöd och att en övergång till umgänge

enligt 2007 års dom ska ske på sikt samt att Lea Rosengren ska förpliktas att följa domen vid äventyr av ett kraftigt vite,

i andra hand att vårdnaden om Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengren ska vara gemensam, att de ska ha sitt boende hos Mattias Rosengren och utöva sedvanligt umgänge med Lea Rosengren,

i tredje hand att vårdnaden om Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengren ska tillkomma Mattias Rosengren ensam

Mattias Rosengren har medgett Lea Rosengrens tredjehandsyrkande.

Lea Rosengren har bestritt Mattias Rosengrens yrkanden och yrkat i första hand att vårdnaden om Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengren ska tillkomma Lea Rosengren ensam. Något umgänge med Mattias Rosengren medges inte,

i andra hand att Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengren ska ha sitt boende hos Lea Rosengren,

i tredje hand att Tobias Rosengren, Andreas Rosengren och Filip Rosengren ska bo växelvis hos parterna.

I annat fall än ovan har Lea Rosengren överlätit åt tingsrätten bestämma vilket umgänge som är lämpligt.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

Mattias Rosengren: Den 16 maj 2006 initierade Lea Rosengren abrupt en separation och anklagade Mattias Rosengren för sexuella övergrepp mot barnen. Han har inte haft något umgänge med barnen sedan hösten 2008. Lea Rosengren har obstruerat och inte följt de tidigare domarna. Han bestrider bestämt anklagelserna om sexuella övergrepp. Barnen har blivit påverkade av Lea Rosengren. De har ingen egen vilja. Lea Rosengren projicerar sin egen oro på barnen. Han är den som kommer att se till att barnen har kontakt med båda föräldrarna. Han samarbetar med Lea Rosengren och har bl.a. undertecknat bank- och passhandlingar. Han är lämplig som umgängesförälder. Den 23 mars 2013 gjorde Polisen en husrannsakan hos honom och grep honom senare. Den 3 juli 2013 lades en förundersökning beträffande brottsmisstankar om sexuella övergrepp ned för tredje gången.

Lea Rosengren: I maj 2006 sade Andreas att han ville att pappa skulle komma i fängelse. Andreas berättade om övergrepp från Mattias Rosengrens sida. Efter Mattias Rosengrens utflytt började Tobias och Andreas berätta mer. Hon har respekterat tingsrättens domar men hon har inte kunnat tvinga barnen att träffa Mattias Rosengren. Barnen började må sämre när det var dags för umgänge. Tobias ville ta livet av sig. Socialstyrelsen har efter Mattias Rosengrens anmälan kommit fram till att BUP Vasas behandling var i sin ordning. Vid ett tillfälle när tjänstemän från Familjerätten åkt efter ett umgängesförsök bröt Tobias ihop och de fick åka till BUP-akuten med honom. Inget av barnen vill ha kontakt med Mattias. Enligt BUP hade alla barnen en krisreaktion efter tal om att de skulle träffa sin pappa. Den senaste polisanmälan gjordes på Tobias begäran. Barnen mår bra idag. De har inte mått dåligt av att inte träffa sin pappa. Det finns två grunder för att bifalla hennes yrkanden. För det första är Mattias Rosengren olämplig som umgängesförälder med hänsyn till den riskbedömning som ska göras avseende sexuella övergrepp. För det andra samarbetar

Mattias Rosengren inte kring underskrifter m.m. i olika sammanhang. Barnens vilja ska respekteras. Mattias Rosengren är dömd för vårdslös skatteuppgift.

UTREDNINGEN I MÅLET

Parterna har åberopat omfattande skriftlig bevisning.

Partsförhör under sanningsförsäkran har hållits med Mattias Rosengren och Lea Rosengren. På Mattias Rosengrens begäran har vittnesförhör hållits med Lena Landin, Andreas Rosengren, Bo Rosengren, Ulrika Rosengren, Bo Sundström och Jan Viklund. På Lea Rosengrens begäran har vittnesförhör hållits med Per Borgström, Stina Widman, Solveig Byfeldt och Erland Lind. Mattias Rosengren har även åberopat två ljudupptagningar med Tobias som har spelats upp.

Mattias Rosengren: Påståendena om sexuella övergrepp är helt tagna ur luften. Han hade en väldigt bra relation till barnen. Lea hade däremot ett väldigt instabilt humör. Lea var väldigt intresserad av sexuella övergrepp mot barn. Lea var väldigt misstänksam mot andra människor. Han var en närvarande pappa i allra högsta grad. Första kvällen när Lea konfronterade honom sade hon att barnen hade berättat vad han gjort med dem. Hon sade åt honom att sticka därifrån. Han flyttade ut dagen efter. Hon var väldigt engagerad i ett fall på sitt arbete som handlade om sexuella övergrepp. Han var på polisförhör vid ett tillfälle fem månader efter anklagelserna. Han och Lea har inte haft någon djup konflikt. Leas mål har varit att barnen ska till BUP Vasa. Han kände sig tvungen att gå med på det. Vid umgängestillfällena fungerade det bra när Lea försvann runt hörnet. I våras ringde Polisen och sade att de gjort husrannsakan och bytt lås. När han kom till polisstationen blev han anhållen. Han släpptes efter förhör. Om Lea får ensam vårdnad kommer barnen inte att få träffa sin pappa. Han ångrar att han gick med på att barnen skulle behandlas på BUP Vasa. Han anser att det BUP Vasa gjorde var ett grovt övergrepp mot barnen. Han känner en oro att Lea ska flytta till USA med barnen, där hennes vuxna dotter bor tillsammans med ett ishockeyproffs. Om han tillerkänns umgänge skulle han söka hjälp hos socialtjänsten för att genomföra

det. Han anser att Miriam Malmbäck har "våldtagit" hans barn mentalt. Tobias försöker säga ifrån att pappa inte har gjort något. Tobias har berättat vad denne tror att Lea och psykologerna vill höra. Tobias utagerande med självmordsförsök har varit ett sätt att få ur sig de påtvingade lögnerna. Han har inte hotat att döda Lea och har inte snokat i någon telefon. Han träffade Tobias och Andreas av en händelse senast på badhuset. Barnen kom tillbaka flera gånger och de verkade nyfikna på honom. Vid ett tillfälle såg han Lea och barnen på stan och då tog Lea barnen och sprang iväg.

Lea Rosengren: Hon är socionom och har läst fyra och ett halvt år på högskola. Sexuella övergrepp är inget särskilt intresse hos henne. Det blev en chock, kris och sorg när misstankarna om övergrepp framkom. Andreas var den som först berättade. Månaden innan hade Andreas börjat bli utagerande mot Mattias. Andreas sade att han ville att pappa skulle komma i fängelse och dö. Andreas sade: "Pappa leker med min snopp när du inte ser". Hon sade inget till Mattias den kvällen utan ville prata med Andreas igen. Dagen efter bad hon Andreas berätta mer om vad han sagt kvällen innan. Hon håller med om att de av Mattias Rosengren åberopade bandinspelningarna inte låter bra. Hon gjorde inspelningen för att Familjerätten skulle få höra hur Tobias var. I affären den dagen sprang Tobias omkring med svart blick. Han började springa mellan bilarna och sade att han skulle dö. Mattias har sökt upp barnen i skolan. Mattias har påverkat barnen genom en massa hot. Idag mår barnen bra. De har ingen kontakt med BUP sedan år 2011. Tobias är 13 år och duktig i skolan och fungerar mycket bra. Andreas är 11 år och är en glad sportkille som inte har några problem i skolan. Han är kramig och noga med rättvisor. Filip är 9 år och är mycket lugnare än när han var liten. Barnen hjälper till med hushållssysslor. Hennes dotter bor i USA med sin sambo som är professionell ishockeyspelare. Hon har inga tankar på att flytta till USA. Om hon får ensam vårdnad kommer hon att fortsätta informera Mattias om barnen. Hon anser att det är stora samarbetsproblem och att Mattias kommenterar dumt. Efter den förra domen var Familjerätten hos dem för att genomföra umgänge. Efter att tjänstemännen hade gått skrek Tobias och fick ett utbrott så att de fick åka till BUP-akuten. Hon förklarade för barnen hur umgänget på Fridaberg skulle gå till. Hon ringde socialförvaltningen och frågade om hon fick ta med barnen till umgänge med våld,

vilket hon inte fick. Hon tror att ett initiativ till umgänge måste komma från barnen. Om det förordnas om umgänge tror hon att barnen kommer börja må dåligt igen. Om barnen skulle vilja träffa Mattias skulle hon inte motsätta sig det. Hon var väldigt motvillig till att göra den senaste polisanmälan som Tobias ville göra efter samtalet med sin kurator. Vid ett tillfälle kom släktingar på Mattias sida och hälsade på. De åkte bil och Andreas fick reda på att pappa hade ringt och vägrade umgänge med pappa efter det. Efter ett umgängestillfälle med farmor hade denna börjat prata om Mattias så att barnen inte ville träffa farmor längre. Det skulle vara förödande för barnen om Mattias får ensam vårdnad eller boendet. Hon önskar att barnen kan få lugn och ro. Barnen tyckte att det var bra på BUP Vasa och att de blev hjälpta där. Hon vet inte om det skett några övergrepp från Mattias sida men hon tror inte att barnen fantiserat ihop anklagelserna mot Mattias. De har provat umgänge och det har inte fungerat då det fått barnen att må dåligt. Hon talar positivt om Mattias inför barnen. Tobias har uttryckt oro över att riskera att träffa på pappa på stan.

Lena Landin: Hon är farmor till barnen. Hon har sett hur barnen tydde sig till sin pappa. Barnen har varit trygga och glada tillsammans med sin pappa. På senare tid har hon märkt att barnen reagerat konstigt när pappa har kommit på tal. Pappa har blivit marginaliserad i barnens värld. Hon har förklarat för barnen att syftet med att hon och barnen träffats är att pappa ska slussas in i umgänget.

Bo Rosengren: Han är farfar till barnen. Mattias var väldigt glad och engagerad i barnen. Det har varit svårt att få kontakt med barnen. Barnen och Mattias knöt an snabbt efter att det hade varit ett uppehåll i umgänget med Mattias. Senaste gången han träffade barnen togs frågan om pappa upp. Han sade till barnen att de var "hjärntvättade" och frågade dem "hur länge ska vi hålla på med det här?".

Andreas Rosengren: Han är farbror till barnen. Mattias har tagit ett stort ansvar för barnen. Vid ett tillfälle när barnen träffade Mattias kastade de sig omkring Mattias. Det är tre fullt normala barn som är färgade av situationen. Vid ett tillfälle sade Tobias att

de inte får prata om pappa när Mattias kom på tal. Barnen vaktar mycket på varandra om att de inte får prata om pappa. Pappa är en "het potatis" för barnen.

Ulrika Rosengren: Hon är svägerska till Mattias. Hon träffade barnen ett par gånger innan allt detta hände. Hennes första tanke var att de var en underbar liten familj där Mattias var ovanligt engagerad i barnen. Hon uppfattade det som att hon och hennes man Andreas skulle var ett mellanled inför umgänge med Mattias. Barnen vaktar mycket på varandra om att de inte får prata om pappa. Barnen frågade mycket om pappa vid ett tillfälle när hon träffade dem.

Bo Sundström: Han har varit anlitad av Familjerätten i Södertälje som extern utredare i ärendet. Han hade relativt många samtal med barnen. Det fanns inget konkret som tydde på att övergrepp hade skett, inga läkarundersökningar eller dylikt. Det mesta tydde på att några övergrepp inte hade skett. En del av det barnen berättade framstod som osannolikt. Barnen syntes må bra i förhållande till vad de påstods ha varit utsatta för. De kan ha fått posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, av att dras in i det här "spelet". Barnen var öppna och pratsamma även kring sin pappa. Vare sig barnen har blivit utsatta för övergrepp eller inte är de offer i det här. Hans slutsats blev att vårdnaden borde vara fortsatt gemensam med ett umgänge för Mattias som succesivt trappades upp.

Jan Viklund: Han har arbetat inom socialtjänsten sedan 1980 på olika familjerätter. BUP Vasa var inte så samarbetsvilliga. Han reagerade över att barnens berättelser var absurda och att några läkarundersökningar inte hade gjorts med anledning av de påstådda övergreppen. Inget i materialet antydde att barnen var traumatiserade. Hans uppfattning var att umgänget måste starta försiktigt med kontaktperson. Det framkom inget som talade emot att barnen kunde ha umgänge med Mattias. Han förordade fortsatt gemensam vårdnad. Barnen kan ha varit traumatiserade av andra orsaker än övergrepp. Barnen var sex, fyra respektive två år gamla vid de påstådda övergreppen. Han anser att barnen var utsatta för mentala övergrepp på BUP Vasa. Det var orimligt

att det som barnen berättade kunde ha hänt. Det fanns inga fysiska skador på barnen. Barnens berättelser har trappats upp efter hand.

Per Borgström: Han är barnläkare och barnpsykiatriker. Han har tidigare arbetat på BUP Vasa. Han har på polisens begäran gjort en rättsmedicinsk undersökning på Andreas och Tobias i april 2013. Båda barnen var ensamma vid undersökningen. Tobias berättade att pappan utsatt honom för våld och sexuella övergrepp. Tobias var fåordig och såg ledsen ut. Det var flera år sedan det hände. Han kan inte säga om det som Tobias berättade var sant eller inte. Andreas berättade att pappa hade slagit honom och gjort äckliga saker. Han hittade inga skador på barnen och det är sällan man gör det.

Stina Widman: Hon är socionomutbildad och är skolkurator. Hon har haft kontakt med Tobias genom hans klasslärare. Tobias uppgav på fråga att han inte ville bo hos sin pappa därför att pappa hade slagit barnen när mamma inte var hemma. Tobias berättade att pappa hade pillat på sin egen och hans snopp. Tobias berättade att han hade haft väldigt roligt vid umgänge med farmor. Tobias tyckte att det var jobbigt att komma emellan i konflikten mellan mammans och pappans familjer. I våras knackade han på hos henne och sade att han ville göra en polisanmälan. Hon gjorde ingen polisanmälan utan ringde Lea och rekommenderade henne att göra en polisanmälan eftersom Tobias hade mer att berätta. Tobias sade att han inte ville ha kontakt med sin pappa. Det skulle behövas mycket stöd för att ett umgänge skulle komma till stånd med pappan. Ett boende hos Mattias skulle bli en kris för Tobias. Det skulle vara rogivande för Tobias om mamma fick ensam vårdnad.

Solveig Byfeldt: Hon arbetar på Familjerätten sedan tio år tillbaka. Hon fick i uppdrag att se till att umgänget mellan barnen Rosengren och deras pappa kom igång. Erland åkte hem till barnen då de inte ville åka iväg på umgänge till sin pappa. Andreas reagerade kraftfullt mot att träffa sin pappa. Hon tror inte att det vore till barnens bästa att tvinga dem till umgänge. Samtalen med barnen skedde både enskilt och tillsammans.

Erland Lind: Han har arbetat i 30 år med familjer, bl.a. som chef för Familjerätten. Vid tal om umgänge var barnen väldigt bestämda med att de inte ville träffa sin pappa. Vid planerat umgänge på Fridaberg kom Mattias men inte Lea och barnen. Särskilt Tobias blev ledsen när det var tal om umgänge med pappa.

DOMSKÄL

Den skriftliga utredningen i målet utgörs i allt väsentligt av samma material som låg till grund för tingsrättens båda tidigare domar. Det som har tillkommit är en tredje polisanmälan mot Mattias Rosengren. Förundersökningen har även denna gång lagts ned på den grunden att brott inte kunnat styrkas.

I utredningen har förekommit indikationer på att Lea Rosengren inte gjort tillräckliga insatser för att ett umgänge mellan sönerna och deras far ska komma till stånd och att hon agerat tveksamt i förhållande till Tobias när det gäller att hantera misstankarna om övergrepp (se nedan angående Lea Rosengrens agerande i samband med bandupp-
tagningarna). Det finns också indikationer i målet på att den av Lea Rosengren initierade behandlingen av barnen vid BUP Vasa kan ha kommit att skada dem. Låt vara att Socialstyrelsen granskat behandlingen utan anmärkning. Det kan dock inte sägas att Lea Rosengren skulle vara uppenbart olämplig som vårdnadshavare i omvårdnadshänseende. Tillräckliga skäl finns trots vad som nu anförts inte att frånta Lea Rosengren vårdnaden om Tobias, Andreas och Filip.

Tingsrätten delar domstolens tidigare bedömningar att Mattias Rosengren inte kan anses olämplig som vårdnadshavare då det inte är visat att han skulle ha begått några övergrepp mot Tobias, Andreas och Filip. I konsekvens därmed saknas även tillräckligt stöd för att det skulle finnas någon risk för framtida övergrepp. Mattias Rosengren gör tvärtom ett intryck av att vara en mycket kärleksfull, omtänksam och engagerad far, något som också bekräftas genom flera av vittnesmålen.

Sammantaget finner tingsrätten att båda föräldrarna var och en för sig är lämpliga som vårdnadshavare. Det föreligger inte heller sådana djupgående samarbetsproblem att det finns skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden. Den gemensamma vårdnaden ska därför bestå.

Med hänsyn till att Tobias, Andreas och Filip under en så lång tid har bott hos Lea Rosengren, finner tingsrätten i enlighet med Mattias Rosengrens förstahandsyrkande och Lea Rosengrens andrahandsyrkande att barnen även fortsättningsvis ska ha sitt boende hos Lea Rosengren.

Framför allt Tobias, men även Andreas, har reagerat kraftfullt negativt vid försök att verkställa umgänge i enlighet med tingsrättens förra dom. Att barnen har blivit traumatiserade av den uppkomna situationen har framgått tydligt. I avsaknad av utredda övergrepp kan det emellertid vara så att barnen har blivit traumatiserade av att leva i en föreställningsvärld som saknar verklighetsförankring. Att det kan förhålla sig så finns det stöd för i utredningen genom bl.a. vad Bo Sundström berättat. Av de bandupptagningar som spelats upp framstår det som att Lea Rosengren genom upprepat tjat velat förmå Tobias att berätta om övergrepp från pappas sida trots att Tobias bitvis försöker protestera. Det förefaller som att Tobias inte alls vill prata om något som pappa ska ha gjort, men att han till slut motvilligt och under mycket plågsamma former i frustration skriker ut det hans mamma Lea vill höra. I sammanhanget går det inte heller att frigöra sig från tanken att Andreas och Tobias berättelser om påstådda sexuella övergrepp kan ha sitt ursprung i Lea Rosengrens agerande och förhållningssätt. Tingsrätten ansluter sig därför till den av tingsrätten tidigare gjorda bedömningen att det är tveksamt om Tobias, Andreas och Filips ställningstagande att inte vilja träffa sin pappa verkligen utgör uttryck för deras självständiga ställningstaganden.

Inledningsvis kommer ett återupptaget umgänge med Mattias Rosengren förmodligen innebära en stor påfrestning för barnen men detta torde bli ett övergående problem och

är enligt tingsrättens mening ett pris som får vara värt att betala för att Tobias, Andreas och Filip ska få ett normaliserat förhållande till sin far Mattias. I ett längre perspektiv framstår det som bäst för barnen att de får påbörja ett umgänge med Mattias som sedan trappas upp och att de därigenom får en god kontakt med båda sina föräldrar.

Umgänget bör med hänsyn till vad som sagts ovan inledningsvis ske med umgängesstöd på Fridaberg. Vid kontakt med Familjerätten har framkommit att det finns tillgång till verksamheten på Fridaberg fredagar och söndagar i ojämna veckor mellan kl. 14 och 18. Den första lediga tiden finns i mars 2014. Efter en inledande umgängesperiod på Fridaberg bör ett upptrappat umgänge i enlighet med principerna för 2007 års dom ske, givetvis med justering för aktuella årtal.

Med hänsyn till att de tidigare domsluten avseende umgänge inte har följts och att ett frivilligt överlämnande från Lea Rosengrens sida närmast framstår som uteslutet anser tingsrätten att det finns särskilda skäl att förena överlämnandet vid de inledande umgängestillfällena med ett kännbart vitesföreläggande.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ges in till tingsrätten senast den 8 januari 2014. Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar

Peter Winge



SVERIGES DOMSTOLAR

Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.